

1500085-52.2022.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRIS WEBER SANTOS PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Cris Weber Santos Pereira, qualificado à fls. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500085-52.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-52.2022.8.26.0288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRIS WEBER SANTOS PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Cris Weber Santos Pereira, qualificado à fls. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 20 de janeiro de 2022, às 17h00, na Rua Tiradentes, Jardim Tropical, nº 44, nesta cidade e comarca de Ituverava, o denunciado mantinha

em depósito, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, 61 (sessenta e uma) porções de crack, com peso líquido de 4,38g; 3 (três) porções de cocaína (metil benzoil ecgonina), com peso líquido de 27,72g; 15 (quinze) porções de maconha (tetrahydrocannabinol), com peso líquido de 58,06g; e R\$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudo preliminar de constatação de fls. 31/33 e laudo químico toxicológico de fls. 74/76. O réu foi citado e apresentou defesa prévia à fls. 122/125.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (fls. 130/134).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Parquet ofertou as alegações finais orais e requereu a procedência da pretensão punitiva (cf. fls. 201/202 e mídia digital).

A defesa técnica, por sua vez, requereu a absolvição do acusado sob o fundamento de que inexistem provas aptas a corroborar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugnou-se pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas (fls. 219/225).

É o sintético relatório. Decido.

Registre-se, de início, que a eventual circunstância de os policiais militares terem adentrado na residência do réu, sem prévia autorização judicial, não tem o condão de macular a diligência em referência, na medida em que nos crimes permanentes, não há necessidade de mandado de busca e apreensão quando houve situação flagrancial, conforme disposição do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), bem como pelos laudos periciais acostados às fls. 31/33 e 74/76.

Já a autoria dessume-se da confissão levada a efeito em solo policial e na fase do contraditório penal, a qual restou corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que, de resto, afirmaram unisonamente que lograram êxito em localizar e apreender na posse do denunciado, os psicotrópicos discriminados na peça incoativa, cuja quantidade e forma de acondicionamento se erigem em iniludíveis indicativos da destinação mercadológica alardeada na inicial acusatória. Lado outro, é bem de ver que dificuldades financeiras, desemprego ou até mesmo doença, não caracterizam a excludente de ilicitude do estado de necessidade, para o que é imprescindível que bens ou interesses estejam correndo perigo em decorrência de ato não provocado voluntariamente pelo agente, o que não ocorre na espécie.

Destarte, inolvidável o decreto condenatório.

À dosimetria das penas.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06, denoto que a culpabilidade do acusado se insere nos limites previstos para o crime em questão. Não há registros de maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências não escampam à previsão típica. A natureza de um dos entorpecentes (cocaína), conquanto reflita a alta nocividade à saúde humana, será objeto de valoração na terceira fase de dosimetria (STF, Plenário, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 666.334, Amazonas, Relator Min. Gilmar Mendes). Já a quantidade das drogas apreendidas, conquanto não possa ser considerada vultuosa, está a revelar o médio grau de envolvimento do réu com o odioso comércio, notadamente à luz da informação de que também foram encontrados no interior do imóvel 251 eppendorfs vazios e uma balança de precisão, a justificar o recrudesimento da pena-base que exaspero em 1/8, computando-a em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, pontuo em favor do réu a circunstância atenuante da confissão, pelo que reduz a reprimenda ao mínimo legal, com fulcro no enunciado da Súmula 231 do STJ.

Na terceira e última fase de fixação da pena, é bem de ver que o acusado é primária e portador de bons antecedentes, inexistindo elementos idôneos a desconstituir o estado de dúvida razoável acerca de sua dedicação às atividades criminosas, a atrair a aplicação da regra prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Não

obstante, por se tratar de estupefaciente altamente nocivo à saúde pública (cocaína) (STJ - AgRg no REsp 1482065/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017), entendo razoável aplicar o redutor mínimo, tornando-se a reprimenda definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa, dada a inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Atento à situação econômica do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar o réu Cris Weber Santos Pereira, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, e ao pagamento de 417 dias-multa, no piso legal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena corporal, o Plenário da Suprema Corte, após ter declarado incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, passou a exigir do Magistrado que analise, caso a caso, qual regime prisional se mostra mais adequado para o início do cumprimento da pena (HC 111.840/ES). In casu, não obstante a primariedade do denunciado, é bem de ver que as circunstâncias judiciais não lhe são unanimemente favoráveis, cujo contexto, aliado ao médio grau de envolvimento do réu com a narcotraficância, tem o condão de justificar a eleição do regime semiaberto para o início do cumprimento do suplício, eis que compatível com os propósitos de prevenção, repressão e ressocialização pelo crime perpetrado, notadamente se consideradas as nefastas consequências que o crime de tráfico ilícito de drogas acarreta à saúde pública, sendo, portanto, digno de maior rigor na apuração e repressão, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática do delito em apreço.

Inviável a concessão dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77, ambos do CP, em razão da quantidade da pena corporal infligida ao sentenciado.

Não defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois, respondeu preso a todo o processo, sendo certo que, se até o presente momento havia motivos para mantê-lo na prisão, com muito mais razão deverá permanecer custodiado agora que está sendo condenado pela postura delitiva, não havendo notícias de substancial alteração da situação fático-jurídica que ensejara a decretação da custódia cautelar do sentenciado através da decisão exarada às fls. 47/49, cujos fundamentos são aqui invocados a título de fundamentação aliunde.

Em uma visão equilibrada constitucionalmente e consentânea com a funcionalização das normas processuais penais, é cabível, excepcionalmente, a custódia provisória para a garantia da ordem pública, não a cautelar idade vinculada ao processo em si, mas à ordem social propriamente dita.

Dado o momento caótico pelo qual passa a nossa sociedade, em "guerra" contra o banditismo, em se tratando do grave delito de tráfico ilícito de drogas, responsável inclusive pela "alimentação" do crime organizado, diante do decreto condenatório, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem social propriamente dita.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória, com urgência.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu e não restituídos até então em favor da União, eis que de procedência duvidosa, não tendo sido comprovada a origem lícita, remetendo-os ao órgão competente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas ex lege, observando-se o benefício da gratuidade.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ituverava, 26 de maio de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito